

RECURSO CÍVEL Nº 5004704-02.2024.4.02.5120/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: PAMELLA VIEIRA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE PODERES PARA A RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. INSTRUMENTO COM PODERES PARA RENUNCIAR. ERRO DE APRECIÇÃO DE DOCUMENTO. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. ENUNCIADO 18 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO. ART. 19 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, PARA ANULAR A SENTENÇA e determinar o regular prosseguimento do feito. Sem custas e honorários. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2024.

5004704-02.2024.4.02.5120

510014591026 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5004704-02.2024.4.02.5120/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: PAMELLA VIEIRA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, em face da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Segue a sentença:

Dispensado o relatório, fundamento e decido, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 1º da Lei n.º 10.259/2001.

Trata-se de ação pelo procedimento do Juizado Especial Federal Cível movida por PAMELLA VIEIRA SILVA em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF.

Em evento 3, foi proferida decisão, para que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, entre outras coisas, juntasse declaração de expressa renúncia ao crédito excedente do limite/teto de 60 (sessenta) salários mínimos devidamente preenchida e subscrita pelo ora autor.

Ressaltado que, se em caso de renúncia manifestada pelo advogado, em nome da parte autora, o instrumento de mandato deveria conter poderes expressos e específicos para tal;

Devidamente intimada, a parte autora apresentou emenda à inicial (eventos 6 e 7), todavia, não cumpriu corretamente o comando, já que o advogado apresentou renúncia, em nome da autora, aos valores excedentes ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos, sem ter poderes expressos e específicos na procuração para isto.

Conquanto devidamente intimada a regularizar a instrução processual, mediante apresentação de documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda, conforme determina a lei processual civil, a parte autora desatendeu ao comando judicial.

A reiterada intimação para o cumprimento de despachos que possibilitem o regular andamento do feito não está em consonância com o princípio constitucional da celeridade processual, além de causar sérios transtornos ao processamento de tantas outras demandas.

Nesse sentido, “não se coaduna com a necessidade de presteza e celeridade da prestação jurisdicional, nem com a economia processual, a abertura de prazos, reiterada e indefinidamente, para que o autor se manifeste sobre providências necessárias para o andamento do feito” (TRF2, Sexta Turma, AC 201051010170410, Rel. Des. Fed. Carmen Silvia Lima de Arruda, e-DJF2R 10.05.2012).

Assim, e a se considerar que a regra contida no § 1º do artigo 485 do CPC/15 se restringe ao procedimento comum, pois, na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis, a intimação pessoal para extinção, em qualquer hipótese, é dispensada, nos termos do § 1º do artigo 51 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 1º da Lei n.º 10.259/2001, necessário reconhecer a ocorrência da hipótese prevista no artigo 321, parágrafo único, do CPC/15.

Ante o exposto, **INDEFIRO A INICIAL** e, por conseguinte, **JULGO EXTINTO O PROCESSO** sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I, do CPC/15.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

Certificado o trânsito em julgado, proceda-se ao registro de baixa no sistema, com consequente arquivamento dos autos, observadas as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

(grifei)

Recurso inominado no evento 12. Alega a partge autora que contém o instrumento de procuração poderes para renunciar.

VOTO

O artigo 5º da Lei nº 10.259/01 dispõe que, “*exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva.*”

Nesse sentido, as Turmas Recursais sumularam o seguinte entendimento com a edição do Enunciado 18, *in verbis*:

“Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/01), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.”

Também nessa direção é o disposto no art. 19 do Regimento Interno das TRRJ 2ª Região (“*Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal, salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição*”).

A admissibilidade do recurso, portanto, demanda a análise quanto a eventual negativa de jurisdição.

Pois bem.

No caso dos autos, a extinção do processo sem resolução do mérito decorre de não ter sido apresentada corretamente pela parte autora, após intimação, a renúncia ao valor excedente a 60 salários mínimos. Isso porque a renúncia apresentada foi assinada pelo advogado que não teria poderes para renunciar.

No entanto, no instrumento de procuração que instrui a peça inicial constam poderes para renunciar (evento 1, PROC2).

Portanto, a extinção do processo sem resolução sem mérito decorrer de equívoco em análise de documento.

Ante o exposto, voto por CONHECER E PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, PARA ANULAR A SENTENÇA e determinar o regular prosseguimento do feito. Sem custas e honorários. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.